

통보

1. 제 목 : 직원 겸직에 관한 사항

2. 관계기관 : △△

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 임직원이 영리를 목적하는 업무에 종사하지 못하도록 임직원의 겸직에 대하여 제한하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항은 공기업 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다고 규정하고 있고, 동법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한)는 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용한다고 정하고 있습니다.

이에, 「국가공무원 복무규정」 제25조는 [표 1] 영리업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다고 정하고 있습니다.

[표 1] 영리업무 종류(국가공무원 복무규정 제25조 각 호)

구분	내 용
제1호	공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
제2호	공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
제3호	공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
제4호	그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

또한, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」는 [표 2]와 같이 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는지 점검허가 요건에 대하여 가이드를 제시하고 있습니다.

[표 2] 점검허가 요건 검토(국가공무원 복무·징계 관련 예규)

○ 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는지?
- 근무시간과 점검업무 종사시간을 합한 시간이 주 52시간, 1일 12시간을 초과하는지?
- 자정 이후에도 근무하는 심야업종인지?
- 점검수익이 높은 수준인지? * 높은 점검수익은 점검업무에 대한 과도한 노력·시간 투입의 결과일 가능성이 높기에, 직무 능력 저하의 소지가 없는지 철저한 점검 필요
- 기타 직무능력 저하의 소지가 있는지?

따라서 공단에서는 임직원에 대한 점검허가 시 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는지, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치는지 등에 대하여 검토를 한 후 점검허가를 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○○·△△·□□·■■■ 종합감사 시 직원 점검허가 현황에 대하여 점검한 결과, [표 3]과 같이 △△일부 직원이 점검허가를 받았음에도 점검으로 인해 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는지 등에 대한 검토를 미흡하게 실시한 사실이 있습니다.

[표 3] 직원 점검허가 현황(2023~2024년)

대상자	점검기간	점검내용	점검보수	비고(점검수행 방법)
■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■	■■■■■■■■■■
■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■

4. 관계기관 의견

- △△에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△장은

- 겸직 허가 시 겸직으로 인해 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는지 여부 등에 대하여 검토를 철저하게 하여 주시기 바랍니다. (통보)